

บทที่ 5 : พระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

1. วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ.
2. นิยามตาม พ.ร.บ.
3. มาตราที่สำคัญ
4. บทลงโทษ
5. แบบฝึกหัด





พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. ๒๕๔๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

1. วัตถุประสงค์หลักของ พ.ร.บ.

1. รับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ให้การรับรองว่า**ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์**มีสถานะเทียบเท่ากับ**เอกสารที่เป็นกระดาษ** และรับรองว่า**ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์**สามารถใช้แทน**ลายมือชื่อแบบดั้งเดิม**

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดนโยบายส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแลผู้ประกอบการธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. นิยามตาม พ.ร.บ.

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง “ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน”
(มาตรา 4)

ตัวอย่างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- การซื้อขายสินค้าออนไลน์ การจองที่พัก โรงแรม ตั๋วเครื่องบิน และบริการท่องเที่ยว
- การชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น e-wallet, บัตรเครดิต, QR Code
- การโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
- การใช้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ออนไลน์
- การรับส่งอีเมล
- การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ แพทย์ออนไลน์
- การยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง “อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น” (มาตรา 4)

ตัวอย่างธุรกรรมรูปแบบ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ลายเซ็นตัวหนังสือ (Typed Signature)
- ลายเซ็นภาพ/ลายเซ็นสแกน (Scanned Signature)
- ลายเซ็นวาด (Draw Signature) – using touch scree, mouse, pen-mouse
- ลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)
- การสแกนลายนิ้วมือ (Biometric Signature)
- การลงลายเซ็นด้วยการคลิก (Clickwrap Agreement) – การคลิกปุ่มยืนยัน/การคลิกลิงก์ยืนยันในอีเมล
- การใช้รหัส OTP (One-Time Password)

*การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละลักษณะของเอกสารที่ต้องการได้รับความน่าเชื่อถือต่างกัน

ใบรับรอง หมายถึง “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อ กับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” (มาตรา 4)

ผู้ให้บริการใบรับรอง	URL
DigiCert	digicert.com
Sectigo (formerly Comodo CA)	sectigo.com
GlobalSign	globalsign.com
GoDaddy	godaddy.com
RapidSSL	rapidssl.com
Let's Encrypt	letsencrypt.org
INET	https://inetca.inet.co.th/inetca/certDetail.html
Thai Digital ID	https://www.thaidigitalid.com/product-service/



หน้าหลัก

บริการ ▾

เอกสารเผยแพร่ ▾

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

ไทย

เริ่มใช้บริการ →

อัตราค่าบริการสำหรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองสำหรับ 1 ปี

ใบรับรองสำหรับ 2 ปี

ใบรับรองสำหรับ 3 ปี

ใบรับรององค์กร

ใบรับรองเจ้าหน้าที่องค์กร

ใบรับรองบุคคล

เชก



อีเมล

.one.th

.one.th

.one.th

ราคา

3,000 บาท

1,500 บาท

1,000 บาท



หลักฐานการสมัคร



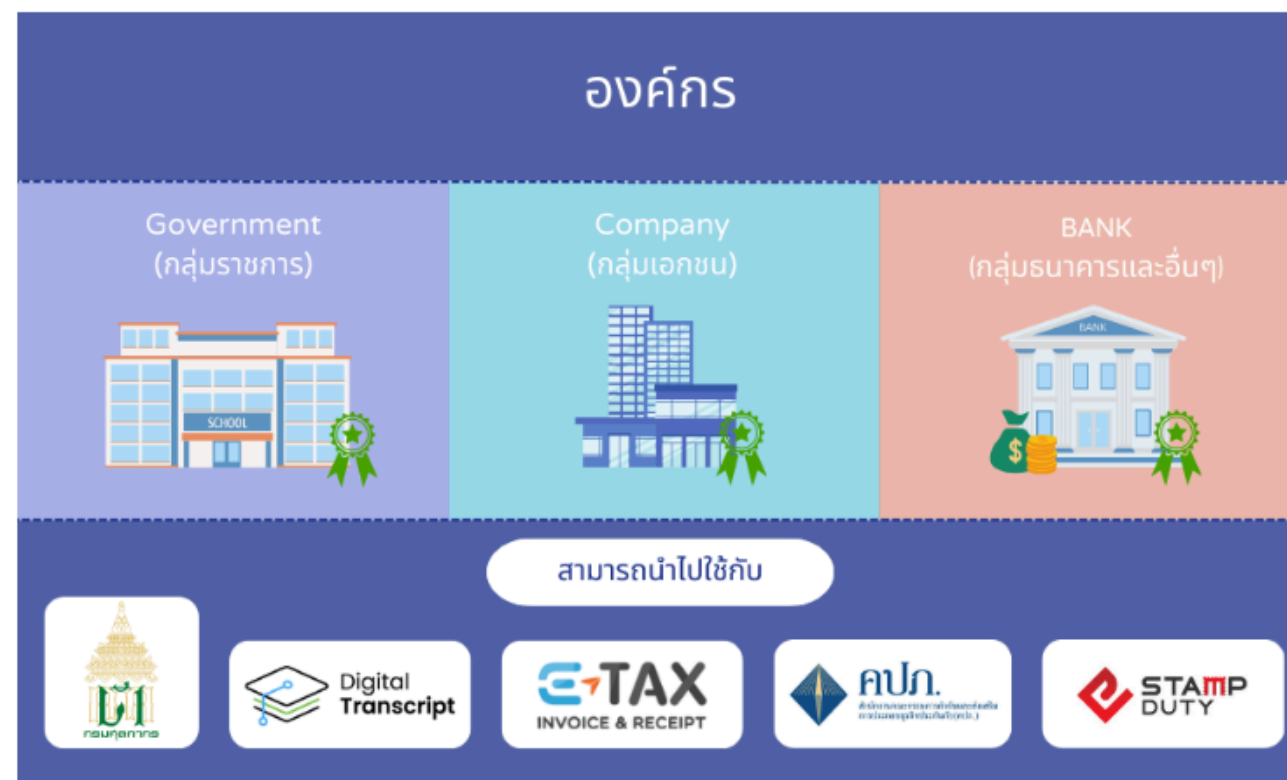
หลักฐานการสมัคร



หลักฐานการสมัคร

<https://inetca.inet.co.th/inetca/certDetail.html>

ประเภทใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์



ประเภทองค์กร

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อใช้ในการรับรองธุรกรรมที่เกิดขึ้นว่ามาจากองค์กรของท่านอย่างน่าเชื่อถือ, มั่นคง และปลอดภัย ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กรนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี

- บริการหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)
- ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกิน 30 วัน (โดยปกติ 1-2 วันทำการ)
- การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (30 วัน)

หลักฐานการสมัคร

เริ่มใช้บริการ

เจ้าหน้าที่องค์กร

Government (กลุ่มราชการ)	Company (กลุ่มเอกชน)	BANK (กลุ่มธนาคารและอื่นๆ)
		

สามารถนำไปใช้กับ






ประเภทเจ้าหน้าที่องค์กร

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อใช้ในการรับรองธุรกรรมที่เกิดขึ้นว่ามาจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรของท่านอย่างน่าเชื่อถือ, มั่นคง และปลอดภัย ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทองค์กรนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี

- บริการหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)
- ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกิน 30 วัน (โดยปกติ 1-2 วันทำการ)
- การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (30 วัน)

หลักฐานการสมัคร

เริ่มใช้บริการ

บุคคลธรรมดา

สามารถนำไปใช้กับ

	Digital Workflow	Adobe Acrobat Reader
	PAPERLESS PLATFORM	Digital Signing (ระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประเภทบุคคล

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับบุคคล หรือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบุคคลนี้มีอายุการใช้งานทั้งแบบ 1 ปี, 2 ปี และ 3 ปี

- บริการหลังการขาย : โทรศัพท์ และ E-mail (เวลาทำการ)
- ระยะเวลาดำเนินการ : ไม่เกิน 30 วัน (โดยปกติ 1-2 วันทำการ)
- การแจ้งเตือน : E-mail แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุ (30 วัน)

หลักฐานการสมัคร

เริ่มใช้บริการ

บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

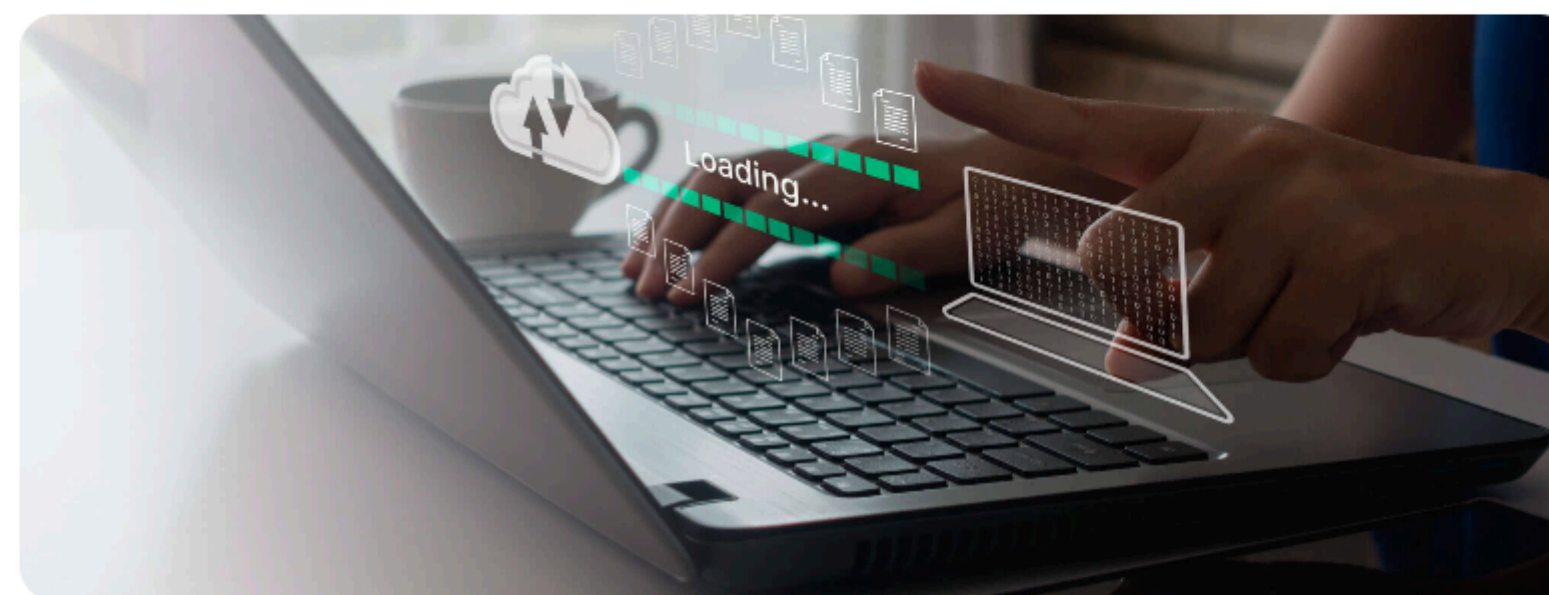
TDID ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล พร้อมระบบจัดการกุญแจส่วนตัวที่ปลอดภัย ผู้ใช้สามารถขอและรับใบรับรองฯ ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ในระดับเดียวกับผู้ให้บริการ CA ระดับโลก



บุคคลทั่วไป (Personal Certificate)

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้แก่บุคคล เพื่อรับรองตัวตนของบุคคลนั้นๆ โดยใช้ในการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature), การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption), หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องการการยืนยันตัวตนของบุคคล

<https://www.thaidigitalid.com/product-service/>



นิติบุคคล (Enterprise Certificate)

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับนิติบุคคล เช่น บริษัท, หน่วยงานรัฐ เพื่อรับรองตัวตนของนิติบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลในใบรับรองฯ เช่น

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107544000043

เลขที่ :

วันที่ :

ลูกค้า :
ที่อยู่ :
แขวง : 800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0000000000000

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไข

- เงื่อนไขการรับเปลี่ยน-คืน ตามเงื่อนไขบริษัท
- สินค้าที่มีการชำรุดบางส่วน (มีดจ้ำ) กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 30 วัน ยกเว้น สินค้าชุดครัวกรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า หรือก่อนนัดติดตั้ง 7 วัน (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน)
- สินค้าไม้พื้น อาจมีสินค้าขาดหรือเหลือจากการติดตั้งเนื่องจากขั้นตอนการทำงานในพื้นที่จริง รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อพนักงานขาย
- กรุณารับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด หากเกินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ารักษาสินค้าในอัตราวันละ 200 บาทต่อสินค้า 1 รายการ

มูลค่ารวม(สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน _____

VX=NON VAT, V7=Vat 7%

หมายเหตุ : กรณีสิทธิ์ในสินค้าจะโอนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อชำระราคาสินค้าให้แก่ผู้ขายครบถ้วนแล้ว

Certificate Viewer

Certificate Path

Thai Digital ID CA G3
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(

Summary

Trust Revocation Legal Notice

Name: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

Issued By: Thai Digital ID CA G3

Valid from: 2020.08.20 20:29:30 +07'00'

Valid to: 2022.08.20 20:29:30 +07'00'

Intended key usage: Digital Signature, Key Encipherment, Non

Signature Validation Status



Document certification is VALID, signed by บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) <etax@homepro.co.th>.

- The document has not been modified since this signature was certified.

- The signer's identity is valid.

Signature Properties...

Cancel

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Digitally signed by HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
Date: GMT+07:00

3. มาตราที่สำคัญ

มาตรา 7 : ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของ**ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์**

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่างกับข้อมูลในกระดาษ

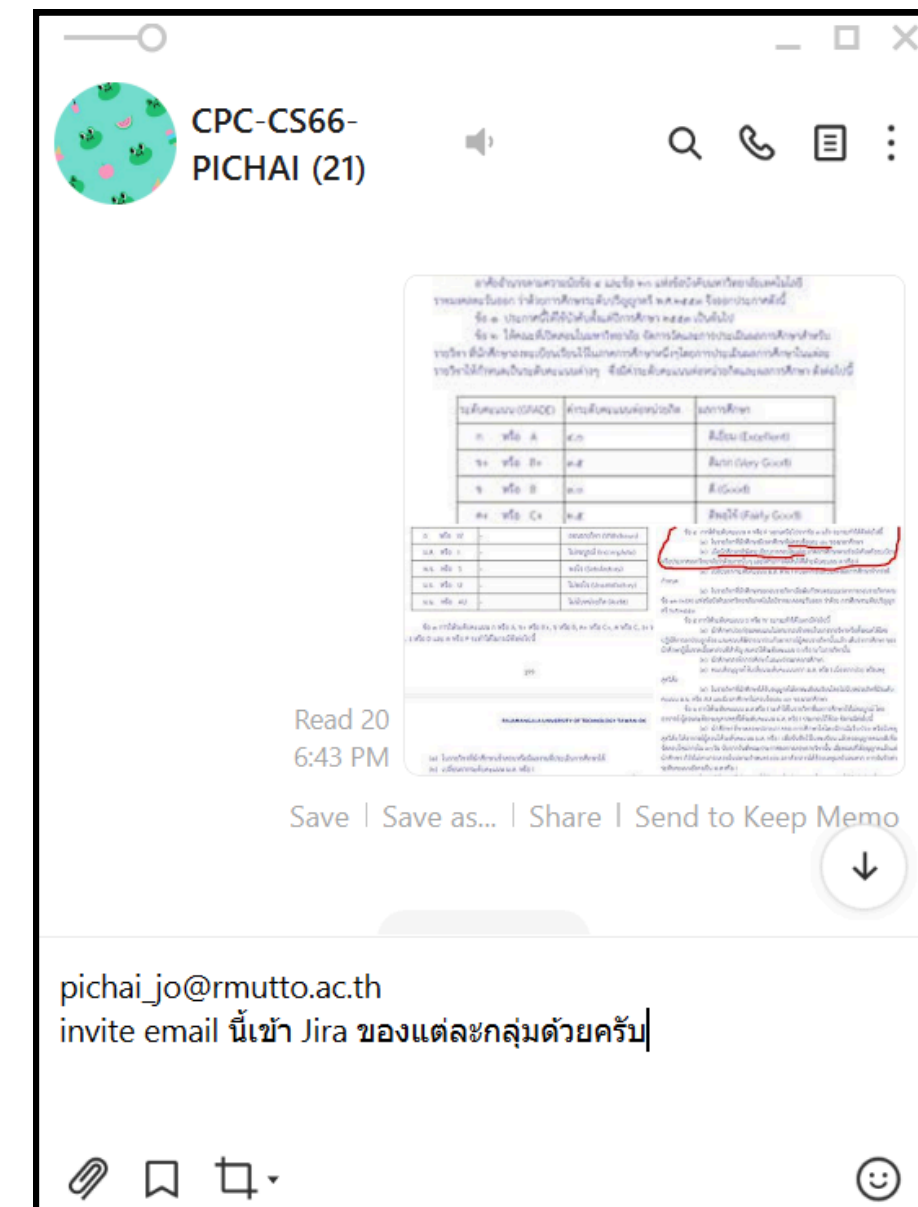
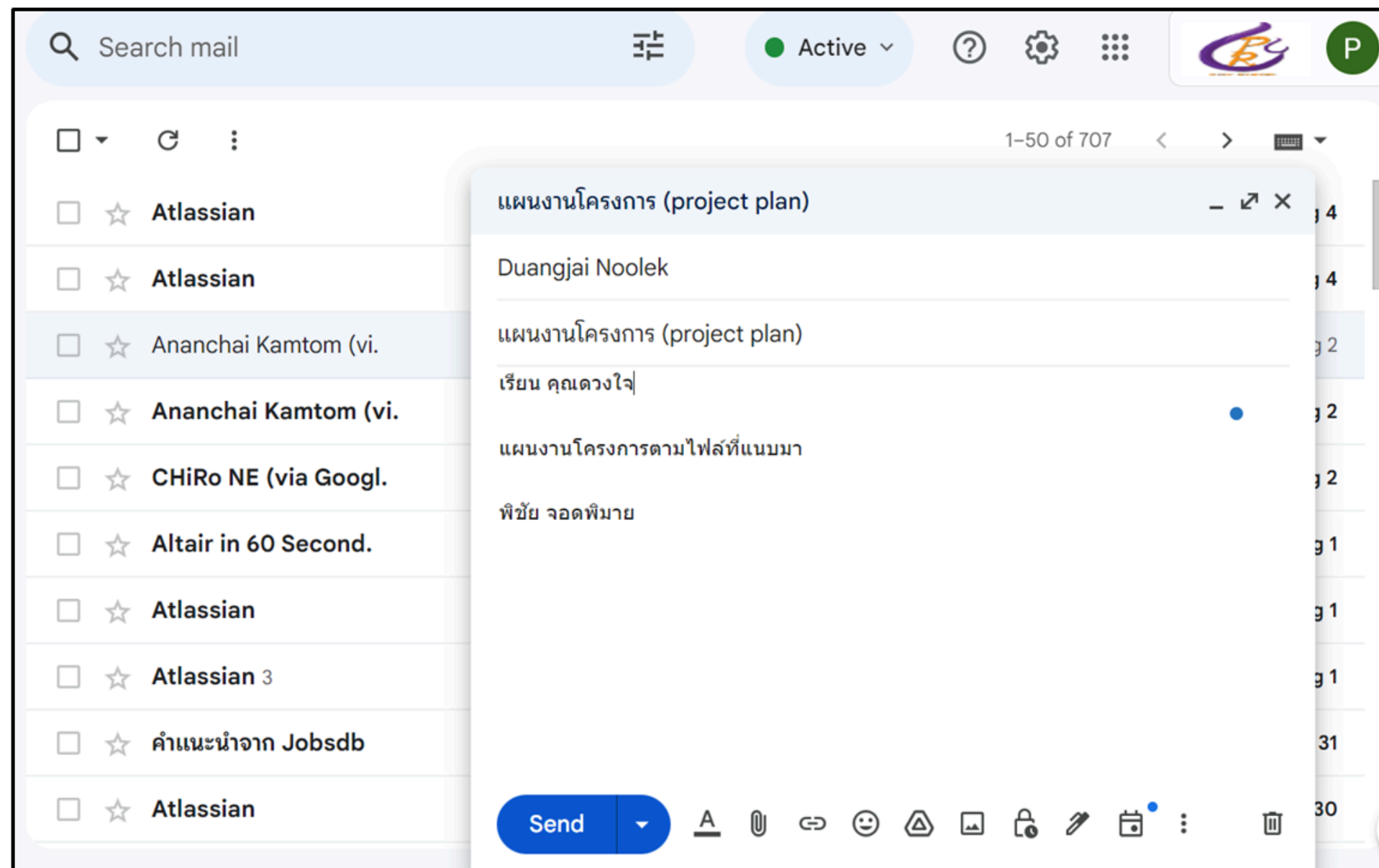
มาตรา 8 : ในกรณีที่บุคคลพึงลงลายมือชื่อในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการลงลายมือชื่อแล้ว ถ้า

- (1) ใช้วิธีการที่สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นว่าเป็นของตน และ
- (2) วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แวดล้อมหรือข้อตกลงของคู่กรณี

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่างกับลายเซ็นในกระดาษ

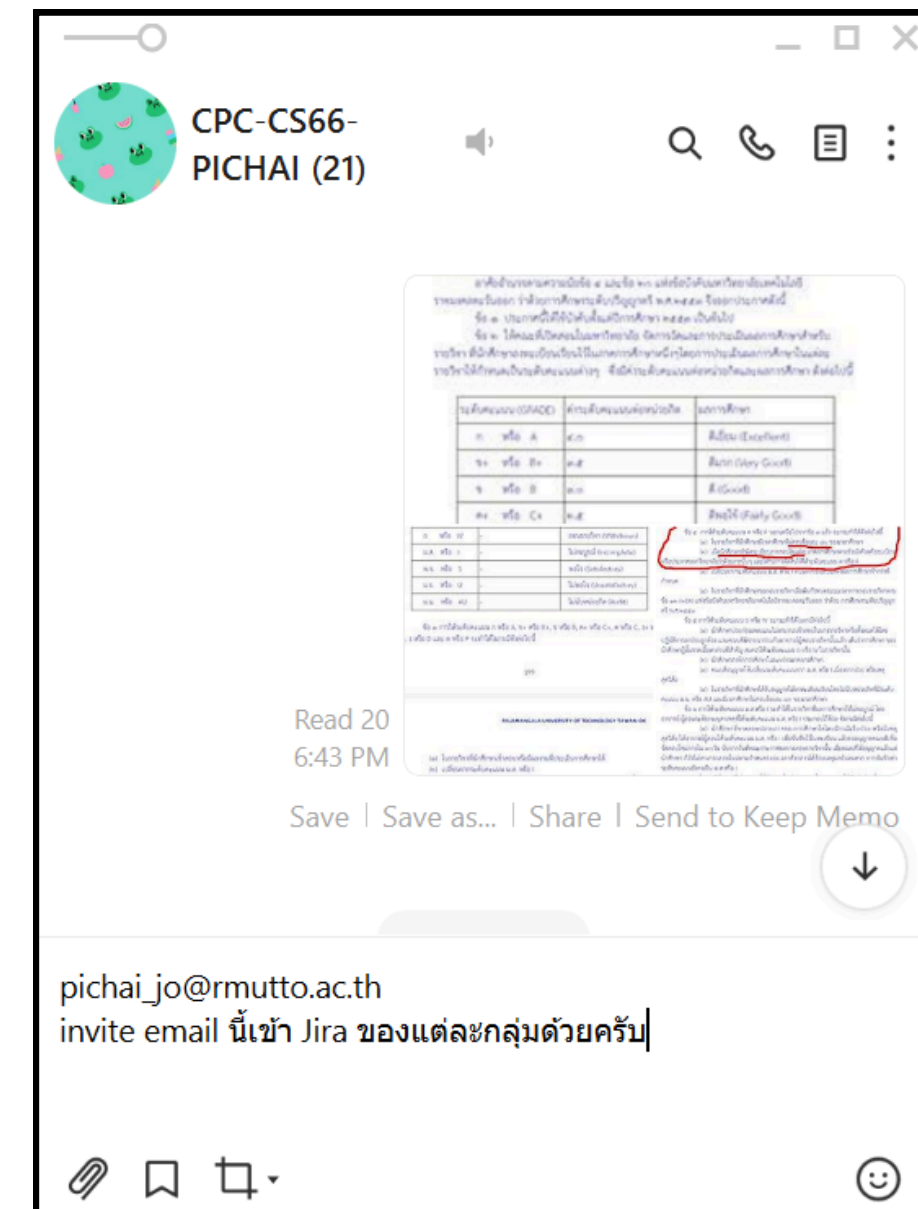
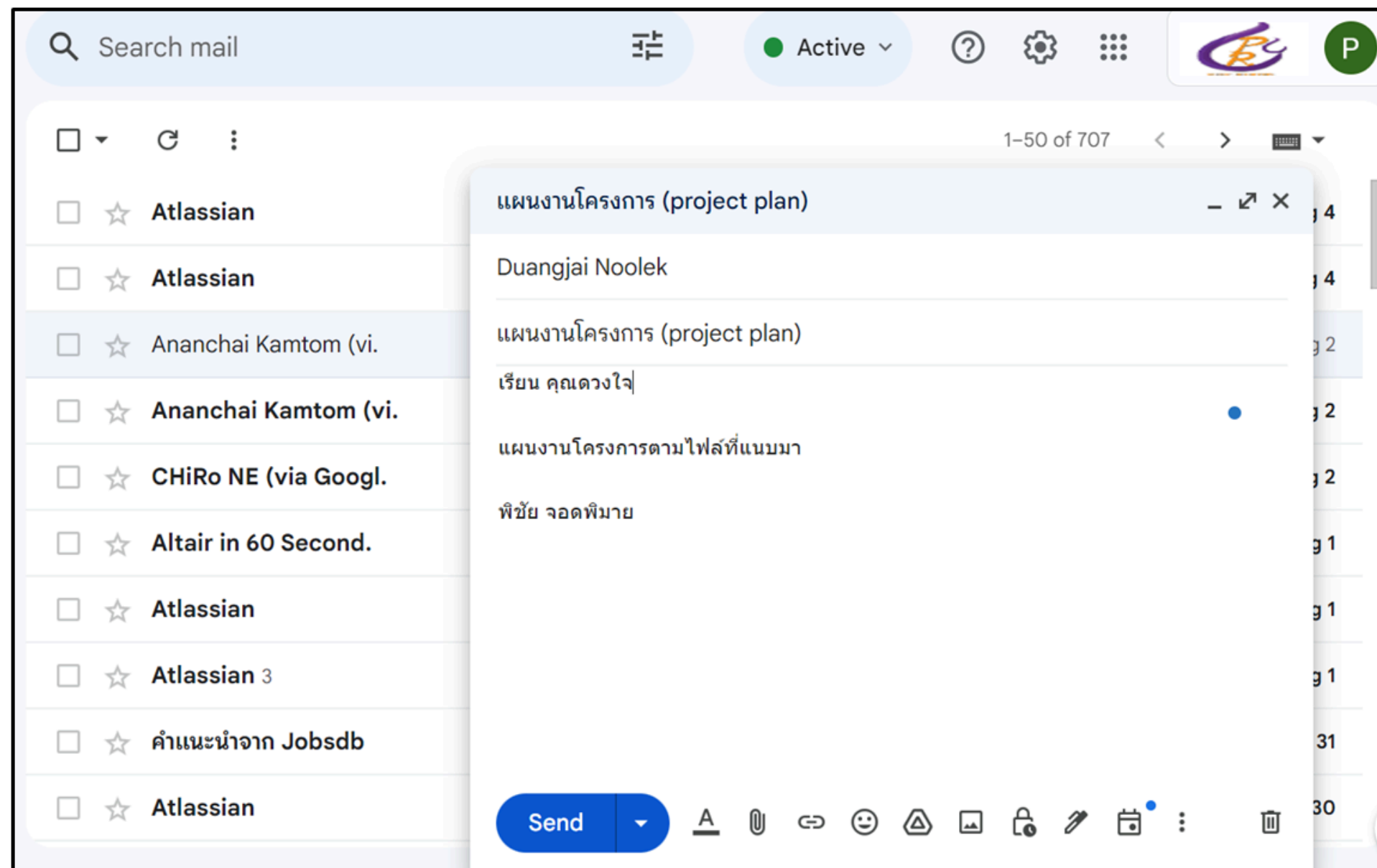
มาตรา 22 : การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าได้มีการส่งเมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูล ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ส่งข้อมูล

ถ้ากดปุ่ม ส่งเมล หรือส่งข้อความใน Line App แล้ว จะถือว่าได้ส่งข้อมูลแล้ว



มาตรา 23 : การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามิมีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล

ถ้ามาถึง mailbox หรือ line ของผู้รับ ให้ถือว่าได้มีการรับแล้ว **แม้ว่ายังไม่เปิดอ่าน**



มาตรา 26 : ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น**ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้**

- (1) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของลายมือชื่อ
- (2) ในขณะที่สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของลายมือชื่อโดยไม่มีการควบคุมของบุคคลอื่น
- (3) การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ นับแต่เวลาที่ได้สร้างขึ้นสามารถจะตรวจพบได้
- (4) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปเพื่อรับรองความครบถ้วนและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของข้อความ การเปลี่ยนแปลงใดแก่ข้อความนั้นสามารถตรวจพบได้นับแต่เวลาที่ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

มาตรา 27 : ในกรณีมีการใช้ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีผลตามกฎหมาย **เจ้าของลายมือชื่อ**ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อมิให้มีการใช้ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- (2) แจ้งให้บุคคลที่คาดหมายได้โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะกระทำการใดโดยขึ้นอยู่กับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อ
 - (ก) เจ้าของลายมือชื่อรู้หรือควรได้รู้ว่าข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นสูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 - (ข) เจ้าของลายมือชื่อรู้จากสภาพการณ์ที่ปรากฏว่ากรณีมีความเสี่ยงมากพอที่ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- (3) ในกรณีมีการออกใบรับรองสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและสมบูรณ์ของการแสดงสาระสำคัญทั้งหมด ซึ่งกระทำโดยเจ้าของลายมือชื่อเกี่ยวกับใบรับรองนั้น ตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกำหนดในใบรับรอง

มาตรา 28 : ในกรณีมีการให้บริการออกใบรับรองเพื่อสนับสนุนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมายเสมือนหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้บริการออกใบรับรองต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ตนได้แสดงไว้
- (2) ใช้ความระมัดระวังตามสมควรให้แน่ใจในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการแสดงสาระสำคัญทั้งหมดที่ตนได้กระทำเกี่ยวกับใบรับรองนั้นตลอดอายุใบรับรอง หรือตามที่มีการกำหนดในใบรับรอง
- (3) จัดให้มีวิธีการในการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในการแสดงสาระสำคัญทั้งหมดจากใบรับรองได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) การระบุผู้ให้บริการออกใบรับรอง
 - (ข) เจ้าของลายมือชื่อซึ่งระบุในใบรับรองได้ควบคุมข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในขณะมีการออกใบรับรอง
 - (ค) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้ได้ในขณะที่หรือก่อนที่มีการออกใบรับรอง
- (4) จัดให้มีวิธีการเข้าถึงโดยสมควร ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบกรณีดังต่อไปนี้จากใบรับรองหรือจากวิธีอื่น
 - (ก) วิธีการที่ใช้ในการระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ
 - (ข) ข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และคุณค่าที่มีการนำข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับรอง
 - (ค) ข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลสมบูรณ์ใช้ได้และไม่สูญหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไข ถูกเปิดเผยโดยมิชอบ หรือถูกล่วงรู้โดยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 - (ง) ข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบที่ผู้ให้บริการออกใบรับรองได้ระบุไว้
 - (จ) การมีวิธีการให้เจ้าของลายมือชื่อส่งคำบอกกล่าวเมื่อมีเหตุตามมาตรา 27 (2)
 - (ฉ) การมีบริการเกี่ยวกับการเพิกถอนใบรับรองที่ทันการ
- (5) ในกรณีที่มิบริการตาม (4) (จ) บริการนั้นต้องมีวิธีการที่ให้เจ้าของลายมือชื่อสามารถแจ้งได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 27 (2) และในกรณีที่มิบริการตาม (4) (ฉ) บริการนั้นต้องสามารถเพิกถอนใบรับรองได้ทันการ
- (6) ใช้ระบบ วิธีการ และบุคลากรที่เชื่อถือได้ในการให้บริการ

มาตรา 32 : บุคคลย่อมมีสิทธิประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน **ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาตก่อน**

มาตรา 33 : ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเป็นกิจการที่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือต้องขึ้นทะเบียน ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องแจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่**ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจนั้น**

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียนให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนในวันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียน และให้ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนั้นได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับขึ้นทะเบียนแต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตรวจพบในภายหลังว่า**การแจ้งหรือขึ้นทะเบียนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน** ให้มีอำนาจสั่งผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว

ในการประกอบธุรกิจ ผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ถ้าผู้แจ้งหรือผู้ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่แก้ไขการแจ้งหรือขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามวรรคสอง หรือ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งลงโทษปรับ ทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทำผิด และในกรณี que เห็นสมควร คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้ผู้นั้นดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดและถ้าผู้ถูกลงโทษปรับทาง ปกครองไม่ยอมชำระค่าปรับทางปกครองให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม และในกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับตามคำสั่ง ให้คณะ กรรมการมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชำระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคำสั่งให้ชำระค่าปรับ นั้นชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าปรับได้

ในกรณีผู้กระทำผิดตามวรรคสี่ไม่ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือกระทำความผิดซ้ำอีก ให้คณะ กรรมการมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นประกอบธุรกิจตามที่ได้แจ้งหรือขึ้นทะเบียนอีกต่อไป



พระราชกฤษฎีกา

การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
ที่ต้องแจ้งให้ทราบ
พ.ศ. ๒๕๖๕

พ.ร.ฎ การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565
ถูกตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 32 และ 33 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ว่า มีแพลตฟอร์มดิจิทัลไหนบ้างจะต้องแจ้งข้อมูล
การประกอบธุรกิจฯ ต่อ สพรอ.

ตัวอย่างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งต่อ สพรอ. ให้ทราบก่อนเริ่มการประกอบธุรกิจ



Lazada



LINEMAN

เกณฑ์ที่ผู้ประกอบการ แพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องแจ้งฯ

1. ต้องแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจโดยละเอียด

- (1) บุคคลธรรมดา มีรายได้ในไทย > 1.8 ล้านบาท/ปี หรือ
- (2) นิติบุคคล มีรายได้ในไทย > 50 ล้านบาท/ปี หรือ
- (3) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีผู้ใช้งานในไทยเฉลี่ย > 5,000 ราย/เดือน

2. ต้องแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจโดยย่อ

- (1) บุคคลธรรมดา มีรายได้ในไทย <= 1.8 ล้านบาท/ปี หรือ
- (2) นิติบุคคล มีรายได้ในไทย <= 50 ล้านบาท/ปี หรือ
- (2) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล มีผู้ใช้งานในไทยเฉลี่ย <= 5,000 ราย/เดือน

กรณีขายออนไลน์ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553

- **รูปแบบการขายออนไลน์ ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์**

- (1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- (2) การบริการอินเทอร์เน็ต
- (3) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- (4) การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

- **สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์**

กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นจดที่

- (1) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขต ในท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ หรือ
- (2) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ของสถานประกอบการตั้งอยู่ในภูมิภาค ยื่นจดที่

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา ในท้องที่ที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

- **บทลงโทษ**

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละ ไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง



หลังได้รับเครื่องหมายแล้วสามารถนำไปติดบนเว็บไซต์ขายของได้

มาตรา 34 : ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีใดเป็นกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ในการประกอบธุรกิจ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ประกาศที่คณะกรรมการกำหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การคืนใบอนุญาต และการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการพิจารณามีคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทำผิด และในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้ผู้นั้นดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้ ทั้งนี้ให้นำความในมาตรา 33 วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคสี่ไม่ดำเนินการแก้ไขตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือกระทำความผิดซ้ำอีก ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา 35 : คำขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คำสั่งทางปกครอง การชำระเงิน การประกาศหรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนด ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาอาจกำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ หรือให้หน่วยงานของรัฐออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดในบางกรณีด้วยก็ได้

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้องได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีนี้ให้นำบทบัญญัติในหมวด ๓ และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย พ.ร.ฎ. ถือว่ามีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามวิธีการปกติ เช่น 1) การขออนุญาตก่อสร้าง 2) การจดทะเบียนบริษัท 3) การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4) ชำระภาษีรายได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคล

4. บทลงโทษ

มาตรา 44 : ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการตามมาตรา 33 วรรคหก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 45 : ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. แบบฝึกหัด

1. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลได้หรือไม่ และศาลมีหลักเกณฑ์ในการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นอย่างไร
2. การส่งและการรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่า "ส่งออกไปแล้ว" และ "ได้รับแล้ว" เมื่อใด
3. ประชาชนสามารถยื่นคำขออนุญาต จดทะเบียน หรือชำระเงินกับ หน่วยงานของรัฐ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ และกฎหมายรับรองความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการดังกล่าวไว้อย่างไร
4. การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้วิธีการหรือมีองค์ประกอบใดบ้าง กฎหมายจึงจะถือว่าเป็น "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้" และมีผลผูกพันทางกฎหมาย
5. ทำไม “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่ใช้ "ใบรับรอง" ถึงเป็นวิธีการลงลายมือชื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูง
6. ผู้ให้บริการออกใบรับรอง เพื่อสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไร
7. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) จำเป็นต้องแจ้งว่ามีการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่ ถ้าจำเป็น ต้องแจ้งต่อหน่วยงานใด
8. แม่ค้าขายของออนไลน์บน Tiktok, แม่ค้าขายของบนระบบ e-commerce ของตัวเอง, แม่ค้าขายของบน Shopee อยากทราบว่าแม่ค้าคนไหนต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจดกับหน่วยงานใด

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION



Contact Me:

 ห้อง 970

 pichai_jo@rmutto.ac.th

 busit.rmutto.ac.th

